

次の【見解】に関する後記1から5までの各【記述】のうち、正しいものはどれか。

【見 解】

恐喝の目的で人を監禁し、その監禁中に同人を脅迫して現金を喝取した場合、監禁罪と恐喝罪が成立し、両者は併合罪の関係になる。

【記 述】

1. この見解は、監禁行為と恐喝行為とが社会的に見て一個の行為であると考えている。
2. この見解は、監禁が恐喝の手段として用いられることが類型的に予定されることを根拠としている。
3. この見解は、数個の犯罪の牽連性を、行為者の主観によって判断すべきであると考えている。
4. この見解は、監禁罪と恐喝罪の罪数関係を、判例における逮捕罪と監禁罪の罪数関係と同様に考えている。
5. この見解は、監禁罪と恐喝罪の罪数関係を、判例における監禁罪と殺人罪の罪数関係と同様に考えている。

No193

予備H25-9

監禁罪と恐喝罪の罪数関係

正解

5

正答率

93%

1 誤っている

1個の行為が2個以上の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する(54条1項前段)。これを観念的競合といい、行為が1個であり、犯罪的意思も通常1個であるから、一罪に近いと考えられ、本来は数罪であるにもかかわらず、最も重い刑により処断する。そして、判例(最大判昭49.5.29、百選1104事件)によれば、1個の行為とは、「法的評価をはなれ構成要件的観点を捨象した自然的観察のもとで、行為者の動態が社会的見解上1個のものと評価をうける場合」をいうとされている。本記述のように、監禁行為と恐喝行為とが社会的に見て1個の行為であると考えているのは、観念的競合と解する立場であって、併合罪と解する本問見解ではない。

2 誤っている

犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する(54条1項後段)。これを、牽連犯といい、本来数罪であるが、結合犯に近い性質を有することから、科刑上は一罪として扱われる。そして、いかなる場合に手段と結果の関係が認められるかは、犯罪の性質上、類型的にそのような関係にあるかどうかにより決せられる(最判昭24.7.12)。本記述のように、監禁が恐喝の手段として用いられることが類型的に予定されることを根拠とするのは、牽連犯と解する立場であって、併合罪と解する本問見解ではない。

3 誤っている

行為の牽連性については、かつては行為者の主観により判断すべきであるとする主観説が存在したが、現在は、手段若しくは結果たる犯罪との間に密接な因果関係があるか否かにより判断すべきであるとする客観説が通説となっている。また、本問見解と同様の見解に立つ判例(最判平17.4.14)は、「恐喝の手段として監禁が行われた場合であっても、両罪は、犯罪の通常形態として手段又は結果の関係にあるものとは認められず、牽連犯の関係にはない」としており、行為の牽連性を行為者の主観によって判断すべきであるとは考えていない。

4 誤っている

判例(最判昭28.6.17)は、逮捕罪と監禁罪の罪数関係については、逮捕に引き続き監禁が行われた事案において、包括一罪としている。そうすると、本問見解は、監禁罪と恐喝罪の関係を併合罪と解していることから、判例における逮捕罪と監禁罪の罪数と同様に考えているとはいえない。

5 正しい

判例(最判昭63.1.29)は、監禁罪と殺人罪の罪数関係については、併合罪としている。そして本問見解も、監禁罪と恐喝罪の罪数関係を併合罪と解しており、これは、判例(最判平17.4.14)が、被告人が、被害者から風俗店の登録名義貸し料名下に金品を喝取しようと企て、被害者を監禁し、その際に被害者に対して加えた暴行により傷害を負わせ、さらに、監禁のための暴行等により畏怖している被害者を更に脅迫して現金及び自動車1台を喝取したという事案において、監禁致傷、恐喝の罪数関係を併合罪としたのと同様の見解といえる。